

1501744-19.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/03/2022

... em seu interrogatório, narrou que "eu não faço tráfico. Eu sou usuária de crack. O barraco era meu, mas quem fazia o tráfico era a Camila que usava droga comigo. Os policiais chegaram e Camila entregou o potinho com crack e pó. Não tinha sacola. Não vi os policiais acharem as drogas. Eu não consigo correr, porque fui jogada de um trem em 2005. Não sei escrever, e sei fazer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501744-19.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501744-19.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial,

Boletim de Ocorrência - 2212926/2021 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 1886/2021 -

Seccional - Mogi das Cruzes, 2212926-29.2021.030638 - 4º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 1886/21/638 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafaela de Jesus

Réu Preso

Tramitação prioritária

L

Juíza de Direito: Dr^a. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

RAFAELA DE JESUS, qualificada nos autos, foi devidamente denunciada pela Justiça Pública e processada como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 06 de agosto de 2021, por volta das 19h40min, na Rua Professora Lucinda Bastos, próximo ao nº 10, via pública, Jundiapéba, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, nas imediações de estabelecimento de ensino, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, cerca de: (i) 18,97g (dezoito gramas e noventa e sete decigramas) da droga cocaína, em forma de crack, acondicionada em 83 (oitenta e três) invólucros; (ii) 43,07g (quarenta e três gramas e sete centigramas) da droga cocaína, em pó, acondicionada

em 61 (sessenta e um) invólucros; (iii) 68,16g (sessenta e oito gramas e dezesseis decigramas) da droga Tetraidrocanabinol-THC (maconha), acondicionada em 42 (quarenta e dois) invólucros, sem autorização legal ou regulamentar e em desacordo com determinação legal. Além da quantia de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), em espécie, encontrada com a acusada, conforme descritos na denúncia (fls. 95/97). A denúncia e respectivo aditamento foram recebidas em 13 de janeiro de 2022 (fls. 201/203).

Notificado e citado (fls. 169 e 243), apresentou defesa preliminar e resposta à acusação (fls. 149/155 e 240).

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 251).

Produziu-se prova oral, com a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu (fls. 253).

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e Decido.

A ação penal é improcedente.

A materialidade delitiva está configurada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação (fls. 21/24), laudo do exame químico-toxicológico (fls. 101/103), laudo do Instituto de Criminalística (fls. 181/183 e 190/193), bem como pela prova oral colhida.

Também, a autoria criminoso da acusada evidenciou-se.

Nesse contexto, não há insuficiência probatória.

Ouvida em Juízo, a testemunha, Rosivaldo do Nascimento, Policial Militar, disse que “estávamos em patrulhamento em ponto de drogas. Visualizamos duas pessoas em uma fogueira e tinha um barraco no local. Uma das pessoas tentou se esconder no barraco. Abordada, nós encontramos a acusada com uma sacola, onde estavam as drogas. A Camila disse que tinha outra sacola de drogas no mato e que estava lá, porque era usuária. Eu já conhecia a ré anteriormente de outras abordagens. Ela tinha dinheiro com ela”.

Na mesma toada, a testemunha, Anderson Pereira de Jesus, Policial Militar, disse que “Rafaela tentou correr, mas conseguimos abordá-la com uma sacola nas mãos, que tinha droga. A outra pessoa que estava junto, disse que era usuária e que estava no local para comprar droga de Rafaela. Ela que indicou que tinha mais droga no mato”. A testemunha, Camila Regiane Rosa, narrou que “passei na esquina onde a Rafaela estava. Tinha uma fogueira e eu acendi o cigarro. Eu a vi dando um potinho laranja para o policial com a droga. Barraco era dela. Ela não tinha sacola. Eu não usava droga, porque eu estava fazendo tratamento. Eu não me recordo se li o depoimento da delegacia. A Rafaela não é minha amiga. Eu a conheço do bairro de Jundiapéba. Eu não conhecia os policiais”.

A acusada, Rafaela de Jesus, em seu interrogatório, narrou que “eu não faço tráfico. Eu sou usuária de crack. O barraco era meu, mas quem fazia o tráfico era a Camila que usava droga comigo. Os policiais chegaram e Camila entregou o potinho com crack e pó. Não tinha sacola. Não vi os policiais acharem as drogas. Eu não consigo correr, porque fui jogada de um trem em 2005. Não sei escrever, e sei fazer algumas contas”.

O depoimento da acusada tem credibilidade. Sua versão não foi infirmada, em qualquer momento, pelo restante da prova dos autos. Ademais, da atenta oitiva de seu depoimento se extrai que não se trata de uma traficante de drogas.

Mesmo nos depoimentos dos policiais, que afirmam ter encontrado a droga, não há comprovação da comercialização de drogas. Os policiais afirmaram que encontraram uma sacola.

Aponto, ainda, que o depoimento da testemunha Camila em solo policial é diverso do prestado em juízo, eis que afirmou à época dos fatos que é usuária de crack desde seus quatorze anos e, nesta noite, foi até a biqueira comprar drogas. Esclarece que ainda não havia comprado suas drogas estava sentada próximo de uma fogueira conversando com Rafaela quando a polícia militar chegou no local, sendo que a

vendedora dos entorpecentes, Rafaela, pegou uma sacola com as drogas e correu, porém foi capturada logo em seguida. A depoente viu a polícia abrindo a sacola branca que estava com Rafaela, cujo interior continham vários tipos de drogas. A depoente viu que Rafaela estava indo no meio do mato, ao que indicou aos policiais que possivelmente lá poderia ter mais drogas, sendo que viu eles encontrando uma sacola preta com várias drogas (fls.06).

Em juízo, narrou que "passei na esquina onde a Rafaela estava. Tinha uma fogueira e eu acendi o cigarro. Eu a vi dando um potinho laranja para o policial com a droga. Barraco era dela. Ela não tinha sacola. Eu não usava droga, porque eu estava fazendo tratamento. Eu não me recordo se li o depoimento da delegacia. A Rafaela não é minha amiga. Eu a conheço do bairro de Jundiapéba. Eu não conhecia os policiais".

Ora, a acusada afirmou que, em 2005, foi jogada de um trem e não consegue correr, pois ficou com problemas na perna e braço.

O quadro probatório acima exposto, não se apresentou seguro para apontar a autoria do delito ao ré. A condenação da acusada não pode ser motivada apenas pela presunção de que as drogas a ela pertenciam, por estar em local próximo.

Assim, a ausência de provas da mercancia permite concluir que a absolvição é medida que se impõe, frente à dúvida quanto a sua autoria, frisando-se que, no moderno Estado Democrático de Direito, vigem os princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal - CF) e in dubio pro reo.

Neste sentido a jurisprudência: "Não resultando do caderno processual a demonstração firme e segura de que a autoria deve ser imputada ao agente, impõe-se sua absolvição, posto que impera no ordenamento penal brasileiro o princípio "in dubio pro reo". (Ap. Criminal nº 259533- 9, 23/09/04, 5ª Câmara Criminal, Relª, Desª Maria José Teixeira)

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal para absolver a ré RAFAELA DE JESUS, qualificada nos autos, das penas previstas no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, archive-se os autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 11 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA